

Dohoda o prechode práv a povinností

uzatvorená v súlade s § 40ay ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 201/2024 Z. z.
(ďalej len „Dohoda“)

medzi týmito zmluvnými stranami:

Názov:	Úrad vlády Slovenskej republiky
Sídlo:	Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
IČO:	00 151 513
Zastúpený:	Juraj Gedra, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK96 8180 0000 0070 0006 0195

ako odovzdávajúcim ústredným orgánom štátnej správy

(ďalej aj ako „Úrad vlády“)

a

Názov:	Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku
Sídlo:	Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava
IČO:	56565321
Zastúpený:	Michal Moško, vedúci Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku

ako preberajúcim ústredným orgánom štátnej správy

(ďalej len „Úrad podpredsedu vlády“)

(ďalej spoločne aj „Strany dohody“ alebo jednotlivito aj ako „Strana dohody“)

Preambula

1. Podľa § 40ay zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 201/2024 Z. z. (ďalej len „zákon č. 575/2001 Z. z.“) dochádza s účinnosťou od 01.01.2025 k prechodu pôsobnosti v oblasti koordinácie a riadenia Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a riadenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, v oblasti koordinácie a riadenia Sociálno-klimatického fondu, v oblasti vnútroštátnej implementácie Agendy 2030, v oblasti prispievania k dlhodobej stabilite investičného prostredia na Slovensku prostredníctvom vypracovania Národného investičného plánu, v oblasti strategickej a metodologickej koordinácie v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, v oblasti vykonávania posudzovania strategických iniciatív Európskej únie smerujúcich k budovaniu odolnosti Slovenskej republiky, ktorých vykonávanie vyžaduje zapojenie najmenej dvoch ústredných orgánov štátnej správy, v oblasti riadenia a koordinácie opatrení na tvorbu a uskutočňovanie talentovej politiky, v oblasti koordinácie a riadenia aktivít súvisiacich s obnovou Ukrajiny a jej integráciou do Európskej únie vrátane

vytvárania a prepájania príslušných finančných nástrojov na európskej a národnej úrovni a v oblasti správy elektronickej platformy pre verejné obstarávanie a zabezpečovania centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní v rozsahu podľa osobitného predpisu z Úradu vlády na Úrad podpredsedu vlády.

2. V súvislosti s prechodom pôsobnosti prechádzajú od 01.01.2025 z Úradu vlády na Úrad podpredsedu vlády práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávných vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto pôsobností, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Úradu vlády na Úrad podpredsedu vlády, ako i majetok štátu, ktorý je k 31.12.2024 v správe Úradu vlády Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu týchto pôsobností.
3. S cieľom identifikovať právne vzťahy a majetok, ktorých sa tento prechod týka, a upraviť podrobnosti a podmienky tohto prechodu uzatvárajú strany dohody túto dohodu (ďalej len „**Dohoda**“):

Čl. I

Predmet a účel Dohody

1. V súvislosti s prechodom pôsobnosti špecifikovaným v preambule Dohody prechádzajú z Úradu vlády na Úrad podpredsedu vlády:
 - a) štátnozamestnanecké miesta, miesta na výkon práce vo verejnom záujme, ako aj práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých, pracovnoprávných a iných právnych vzťahov zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon pôsobnosti uvedenej v preambule tejto Dohody vrátane personálnej, mzdovej agendy a členstiev v orgánoch, komisiách a pracovných skupinách,
 - b) správa majetku štátu slúžiaceho na zabezpečenie výkonu pôsobnosti, vrátane rozpočtových prostriedkov, prostriedkov na samostatných účtoch a finančných prostriedkov,
 - c) webové domény, webové stránky a informačné systémy vrátane databáz a dát na nich uložených, ako aj licenčných práv,
 - d) práva a povinnosti z iných zmluvných vzťahov a právnych vzťahov ako uvedených v písm. a) a b) tohto článku Dohody,
 - e) projekty z prostriedkov EÚ,
 - f) pohľadávky a záväzky.
2. Účelom Dohody je vymedzenie práv a povinností z právnych vzťahov a správy majetku súvisiacich s prechádzajúcou pôsobnosťou, najmä čo do ich druhu a rozsahu, vrátane materiálne – technického vybavenia, zabezpečenie ich plynulého prechodu z Úradu vlády na Úrad podpredsedu vlády a poskytnutie s tým súvisiacej vzájomnej podpory Strán dohody tak, aby bol zabezpečený kontinuálny výkon úloh týkajúcich sa tejto pôsobnosti.
3. Strany dohody budú pri prechode práv a povinností a správy majetku podľa § 40ay zákona č. 575/2001 Z. z. a pri plnení tejto Dohody spolupracovať, a to najmä prostredníctvom členov pracovnej skupiny pre delimitáciu, ktorých si Strany dohody navzájom oznámili.

Čl. II

Pôsobnosť

Z doterajšej pôsobnosti Úradu vlády a pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo realizovanej v rámci Úradu vlády, vymedzenej zákonmi, prechádza na Úrad podpredsedu vlády pôsobnosť a právomoc v oblasti :

- a) koordinácie a riadenia Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a riadenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti,
- b) koordinácie a riadenia Sociálno-klimatického fondu,
- c) vnútroštátnej implementácie Agendy 2030,
- d) prispievania k dlhodobej stabilite investičného prostredia na Slovensku prostredníctvom vypracovania Národného investičného plánu,
- e) strategickej a metodickej koordinácie v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, vrátane pôsobnosti vykonávateľa Komponentu 9 a investície 2 Komponentu 10 Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky,
- f) vykonávania posudzovania strategických iniciatív Európskej únie smerujúcich k budovaniu odolnosti Slovenskej republiky, ktorých vykonávanie vyžaduje zapojenie najmenej dvoch ústredných orgánov štátnej správy,
- g) riadenia a koordinácie opatrení na tvorbu a uskutočňovanie talentovej politiky,
- h) koordinácie a riadenia aktivít súvisiacich s obnovou Ukrajiny a jej integráciou do Európskej únie vrátane vytvárania a prepájania príslušných finančných nástrojov na európskej a národnej úrovni,
- i) správy elektronickej platformy pre verejné obstarávanie a zabezpečovania centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní v rozsahu podľa osobitného predpisu.

Čl. III

Zamestnanci

1. Z Úradu vlády prechádzajú na Úrad podpredsedu vlády štátnozamestnanecké miesta na zabezpečenie výkonu pôsobnosti tak, ako sú uvedené v časti A čiastkového delimitačného protokolu o delimitácii štátnozamestnaneckých a pracovných miest, personálnej a mzdovej agendy a členstiev v orgánoch, komisiách a pracovných skupinách, ktorý tvorí prílohu č. 1 Dohody.
2. Z Úradu vlády prechádzajú na Úrad podpredsedu vlády pracovné miesta na zabezpečenie výkonu pôsobnosti tak, ako sú uvedené v časti A čiastkového delimitačného protokolu o delimitácii štátnozamestnaneckých a pracovných miest, personálnej a mzdovej agendy a členstiev v orgánoch, komisiách a pracovných skupinách, ktorý tvorí prílohu č. 1 Dohody.
3. Z Úradu vlády prechádzajú na Úrad podpredsedu vlády práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávných vzťahov, v ktorých štátni zamestnanci vykonávajú štátnu službu podľa odseku 1 tohto článku a zamestnanci, ktorí vykonávajú prácu na miestach podľa odseku 2 tohto článku v Úrade vlády k 31.12.2024, a to za podmienky preloženia týchto štátnych zamestnancov do Úradu podpredsedu vlády (ďalej aj ako „preložení zamestnanci“), ktoré sú predmetom osobitnej dohody, a za podmienky, že zamestnanci nevyjadrili nesúhlas so zásadnou zmenou pracovných podmienok.

4. Z Úradu vlády prechádzajú na Úrad podpredsedu vlády spisy obsahujúce personálnu a mzdovú agendu preložených zamestnancov a zamestnancov, a to najmä:
- a) osobné spisy preložených zamestnancov (vrátane zamestnancov v mimoevidenčnom stave); tieto spisy sa považujú za odovzdané podpisom tejto Dohody, ich súčasťou sú:
 - i) služobné hodnotenia a čiastkové služobné hodnotenia preložených zamestnancov vykonané do 31.12.2024,
 - ii) potvrdenia o štátnej službe a potvrdenia o zamestnaní, informácie o dĺžke služobnej praxe, zostatky dovoleniek za rok 2024, nároky na dovolenky na rok 2025,
 - iii) záznamy o absolvovaných školeniach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, kybernetickej bezpečnosti a pod., záznamy budú odovzdané najneskôr do 28.2.2025,
 - b) mzdové listy preložených zamestnancov za rok 2024 po zúčtovaní výplat za mesiac december 2024,
 - c) výšku denných vymeriavacích základov v zmysle zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (meno a priezvisko zamestnanca, rodné číslo a požadovaný údaj) ku dňu 31.12.2024,
 - d) evidenčné listy dôchodkového poistenia preložených zamestnancov a zamestnancov v listinnej podobe,
 - e) podklady súvisiace so spracovaním miezd (najmä zrážky, exekúcie, zoznamy poberateľov dôchodku a pod.),
 - f) zoznamy orgánov, komisií a pracovných skupín, ktorých sú prelození zamestnanci členmi a ktoré súvisia so zabezpečením výkonu delimitovanej pôsobnosti, vrátane registratúrnych záznamov, ak boli v súvislosti so vznikom členstva vytvorené, a to v lehote podľa písm. a) tohto odseku,
 - g) zoznam preložených zamestnancov, ktorí majú uzatvorené účastnícke zmluvy s DDS a kópie účastníckych zmlúv. Kópie účastníckych zmlúv možno nahradiť zoznamom preložených zamestnancov s uvedením názvu DDS, číslom zmluvy DDS a výškou príspevku zamestnanca,
 - h) majetkové priznania a čestné vyhlásenia preložených zamestnancov, ktorí počas trvania svojho štátnozamestnaneckého, pracovného alebo obdobného vzťahu na Úrade vlády odovzdávali majetkové priznania a čestné vyhlásenia generálnemu tajomníkovi služobného úradu Úrad vlády, za obdobie posledných 5 rokov (v prípade vzniku štátnozamestnaneckého pomeru alebo pracovného pomeru v období kratšom ako 5 rokov, majetkové priznania a čestné vyhlásenia od nástupu na vykonávanie štátnej služby alebo pracovného pomeru do nadobudnutia účinnosti ich preloženia alebo prechodu), a to najneskôr do 28.2.2025,
 - j) podklady súvisiace s uskutočnenými výberovými konaniami, a to najneskôr do 28.2.2025.
5. Z Úradu vlády prechádza na Úrad podpredsedu vlády členstvo v orgánoch, komisiách a pracovných skupinách súvisiacich so zabezpečením výkonu pôsobností podľa čl. II Dohody tak, ako je uvedené v čiastkovom delimitačnom protokole o delimitácii štátnozamestnaneckých a pracovných miest, personálnej a mzdovej agendy a členstiev v orgánoch, komisiách a pracovných skupinách, ktorý tvorí prílohu č. 1 Dohody.

6. Úrad vlády v súvislosti s prechodom zamestnancov v rozsahu podľa tejto Dohody zabezpečí, aby e-mailové adresy zamestnancov, vrátane hromadných e-mailových adries súvisiacich s prechodom pôsobnosti v doméne „@vlada.gov.sk“ boli počas prechodného obdobia poskytovania technickej podpory v zmysle čl. XI tejto Dohody plne funkčné a neskôr presmerované na nové e-mailové adresy poskytnuté Úradom podpredsedu vlády v doméne, ktorú Úrad podpredsedu vlády oznámi Úradu vlády.
7. Na Úrad podpredsedu vlády prechádzajú aj práva preložených zamestnancov a k tomu zodpovedajúce povinnosti zamestnávateľa z platnej podnikovej kolektívnej zmluvy uzatvorenej medzi Úradom vlády a základnou organizáciou Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri Úrade vlády Slovenskej republiky, okrem záväzkov týkajúcich sa využívania účelových zaradení Úradu vlády zamestnancami Úradu podpredsedu vlády a záväzkov, ktorých dodržanie je z povahy vecí vylúčené.

Čl. IV

Rozpočtové prostriedky, prostriedky na samostatnom účte a iné finančné prostriedky

1. Z Úradu vlády prechádzajú na Úrad podpredsedu vlády rozpočtové prostriedky zo štátneho rozpočtu vyčlenené na výkon pôsobnosti podľa čl. II Dohody, tak ako sú uvedené v čiastkovom delimitačnom protokole o delimitácii rozpočtových prostriedkov, prostriedkov na samostatných účtoch a iných finančných prostriedkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Dohody.
2. Prostriedky na samostatnom účte sociálneho fondu za roky 2021, 2022, 2023 a 2024 na výkon pôsobnosti podľa čl. II Dohody budú vysporiadané po ukončení mzdovej uzávierky za mesiac 12/2024. Prostriedky zo sociálneho fondu za rok 2024 sa vypočítajú zo salda príjmov a výdavkov sociálneho fondu za rok 2024, na základe priemerného percentuálneho pomeru príspevkov tvorených zamestnancami Úradu podpredsedu vlády v priebehu roka 2024 a budú predmetom dodatku k Dohode.
3. Úrad vlády vykoná prevod prostriedkov na samostatnom účte na výkon pôsobnosti podľa čl. II Dohody z účtu sociálneho fondu (IBAN SK14 8180 0000 0070 0006 0216) na základe žiadosti Úradu podpredsedu vlády, ktorý požiada o jeho vykonanie podľa tejto Dohody na účet sociálneho fondu Úradu podpredsedu vlády do 15.2.2025.
4. Na základe žiadosti Úradu podpredsedu vlády vykoná Úrad vlády prevod finančných prostriedkov vo výške 30 468,75 EUR za projekt EYE of Europe z účtu IBAN SK24 8180 0000 0070 0025 1223 na účet, ktorý si zriadi Úrad podpredsedu vlády.
5. Na základe žiadosti Úradu podpredsedu vlády vykoná Úrad vlády prevod finančných prostriedkov z príjmového účtu plánu obnovy a odolnosti (IBAN SK74 8180 0000 0070 0069 3419) na príjmový účet plánu obnovy a odolnosti, ktorý si zriadi Úrad podpredsedu vlády.
6. Výdavky, súvisiace s činnosťou Úradu podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, ktoré vzniknú po 1.1.2025 uhradí Úrad vlády. Na zabezpečenie presnej identifikácie jednotlivých výdavkov Úradu podpredsedu vlády, budú všetky výdavky osobitne sledované. Tieto výdavky budú následne vyčíslené, vzájomne odsúhlasené Stranami dohody a finančne vysporiadané prostredníctvom žiadosti o rozpočtové opatrenie. Žiadosť o rozpočtové opatrenie pripraví Úrad podpredsedu vlády v termíne do 2 týždňov od vzájomného odsúhlasenia výdavkov.
7. O uvoľnenie finančných prostriedkov plánu obnovy a odolnosti vo výške 206 166 798,22 EUR (zdroj P01 - 166 344 127,71 EUR; zdroj P02 - 39 822 670,51 EUR), ktoré budú predmetom viazania k 31.12.2024, požiada v roku 2025 Úrad podpredsedu vlády. Úrad podpredsedu vlády bude postupovať podľa Usmernenia Ministerstva financií SR k realizácii rozpočtového procesu v závere roka 2024 (č. MF/016476/2024-441).

8. Úrad vlády ponechá otvorený osobitný účet NIKA (SK 59 8180 0000 0070 0068 8548) Úradu vlády vedený Štátnou pokladnicou (ďalej len „**účet NIKA ÚV SR**“) po dobu, pokiaľ Úrad podpredsedu vlády nebude mať zriadený vlastný osobitný účet NIKA (ďalej len „**účet NIKA ÚPPV**“) vedený Štátnou pokladnicou a neoznámí túto skutočnosť Úradu vlády. Do uvedeného času Úrad vlády bude nakladať s prostriedkami na účte NIKA ÚV SR výhradne po dohode a podľa inštrukcií Úradu podpredsedu vlády a poskytne Úradu podpredsedu vlády potrebnú súčinnosť pri plnení úloh Národnej implementačnej a koordinačnej autority podľa zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „**zákon č. 368/2021 Z. z.**“), a to najmä pri prijímaní prostriedkov poskytnutých Európskou komisiou podľa § 4 ods. 4 písm. c) zákona č. 368/2021 Z. z., pri vysporiadaní finančných opráv podľa § 4 ods. 4 písm. f) zákona č. 368/2021 Z. z. a pri prevode prostriedkov podľa § 9 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. Pri uzavretí účtu NIKA ÚV SR prevedie Úrad vlády akýkoľvek existujúci zostatok na účet NIKA ÚPPV. Súčasne Úrad vlády požiada o zrušenie prístupu k účtu NIKA ÚV SR pre zamestnancov Úradu podpredsedu vlády.
9. Všetky služobné cesty zamestnancov patriacich pod Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, ktoré boli do 31.12.2024 zúčtované a sú predmetom vyplatenia, uhradí Úrad vlády a následne si ich bude voči Úradu podpredsedu vlády nárokovat' pri finančnom vysporiadaní. Všetky služobné cesty zamestnancov Úradu podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, ktoré ku dňu 31.12.2024 nie sú zúčtované, teda sú v stave rozpracovania alebo schvaľovania, Úrad vlády uzatvorí ako nezrealizované a vybaví ich Úrad podpredsedu vlády.
10. Mzdové výdavky zamestnancov Úradu vlády, ktoré vzniknú v súvislosti s činnosťami realizovanými pre Úrad podpredsedu vlády podľa čl. XI Dohody budú predmetom finančného vysporiadania; rovnako budú predmetom finančného vysporiadania aj prípadné iné výdavky, ktoré v tejto súvislosti vzniknú. Finančné vysporiadanie bude vyčíslené na základe reálne vykonaných osobohodín a priemernej hodinovej mzdy alebo skutočne vynaložených výdavkov. Rozsah realizovaných hodín a skutočne vynaložených výdavkov bude predmetom vzájomného odsúhlasenia Stranami dohody.

Čl. V

Správa majetku štátu

1. Z Úradu vlády prechádza na Úrad podpredsedu vlády správa majetku štátu, ktorý bol k 31.12.2024 v správe Úradu vlády a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu pôsobnosti podľa čl. II Dohody, a to aj s právami, ktoré so správou konkrétneho majetku súvisia, napr. licenčné, záručné a iné práva.
2. Zoznam majetku je uvedený v čiastkovom delimitačnom protokole o delimitácii majetku, ktorý tvorí prílohu č. 3 Dohody.
3. Súčasťou majetku, ktorý je predmetom tejto Dohody, sú aj webové domény a stránky:

<https://planobnovy.sk/>,

<https://vaia.gov.sk/sk/>,

<https://www.slovenskotiveri.vaia.gov.sk/>,

<https://vvi.gov.sk/>,

<https://welcometoslovakia.gov.sk/>,

<https://misiazdravie.gov.sk/>

<https://ispo.planobnovy.sk>

<https://isepvo.sk>

<https://vicepremier.gov.sk>

<https://vicepremier.sk>

<https://ispo.dev>

<https://data.planobnovy.sk/>

4. Súčasťou majetku, ktorý je predmetom tejto Dohody, je informačný systém Elektronická platforma verejného obstarávania a zároveň na Úrad podpredsedu vlády prechádza aj informačný systém plánu obnovy (ďalej iba “**ISPO**”) v takom stave ako “stojí a leží” s príslušenstvom, v rozsahu podľa preberacieho protokolu, ktorý Strany dohody uzatvoria do 28.2.2025; proces zápisu ISPO do majetku zabezpečí Úrad podpredsedu vlády.
5. V súvislosti s prechodom informačných systémov na Úrad podpredsedu vlády, uvedených v odseku 4 tohto článku Dohody, sa uzatvorením tejto Dohody považujú administrátorské prístupy, administrátorské prevádzkové príručky, používateľské príručky, a ďalšia súvisiaca dokumentácia k informačným systémom vrátane komentovaných zdrojových kódov a všetky prístupové údaje a konfiguračné nastavenia, obsahujúce sieťovú konfiguráciu, matice prestupov medzi sieťami a pravidiel rozdeľovania záťaže, za odovzdané Úradu podpredsedu vlády, s výnimkou tých, ktoré sa v čase uzatvorenia Dohody nachádzajú v dispozičnej právomoci Úradu vlády. Súčasťou informačných systémov sú dáta a databázy, licencie, licenčné práva a majetkové práva k dielam.
6. Na Úrad podpredsedu vlády prechádzajú aj prístupové karty; Úrad podpredsedu vlády zabezpečí odstránenie potlače na prístupových kartách.
7. Odovzdanie a prevzatie hnuťelného majetku potvrdia Strany dohody preberacím protokolom. V prípade, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatíu hnuťelného majetku alebo jeho jednotlivých častí do 15 dní od nadobudnutia účinnosti Dohody, do momentu prevzatia majetku vykonáva Úrad vlády práva a povinnosti opatrovateľa a Úrad podpredsedu vlády uložiť a v zmysle príslušných ustanovení § 516 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o zmluve o uložení veci. Za odovzdanie a prevzatie majetku v správe Úradu vlády, ktorý má povahu informačných a súvisiacich dát, sa považuje aj poskytnutie prístupových a administrátorských oprávnení potrebných na účely správy týchto informačných dát.
8. Ak v čase od podpisu Dohody do nadobudnutia jej účinnosti štát nadobudne nový majetok slúžiaci na zabezpečenie pôsobnosti podľa čl. II Dohody, ktorý bude zverený do správy Úradu vlády, alebo ak sa zistí dodatočný majetok štátu v správe Úradu vlády slúžiaci na zabezpečenie pôsobnosti podľa čl. II Dohody, ktorý bol nadobudnutý pred podpisom Dohody, ale nebol obsahom Dohody, Strany dohody uzatvoria dodatok k tejto Dohode, ktorého predmetom bude úprava podrobností prechodu správy tohto majetku na Úrad podpredsedu vlády, najmä čo do jeho druhu, rozsahu, lehoty a miesta odovzdania, ako aj všetkých náležitostí nevyhnutných pre jeho vedenie v evidencii majetku štátu podľa osobitných predpisov, ak tejto evidencii podlieha.

Čl. VI

Práva a povinnosti zo zmluvných vzťahov a iných právnych vzťahov

1. Z Úradu vlády prechádzajú na Úrad podpredsedu vlády všetky práva a povinnosti zo zmlúv a dohôd, tak ako je uvedené v čiastkovom delimitačnom protokole o delimitácii zmluvnej agendy, ktorý tvorí prílohu č. 4 Dohody. Úrad vlády odovzdá Úradu podpredsedu vlády listinné originály zmlúv.
2. Z Úradu vlády prechádzajú na Úrad podpredsedu vlády čiastkové zmluvy, uvedené v prílohe č. 4 tejto Dohody (ďalej iba „**delimitované čiastkové zmluvy**“), uzavreté na základe Rámcovej dohody č. 62/2019 o poskytovaní odborných poradenských služieb zo dňa 09.10.2019 v znení jej dodatkov (ďalej len „**Rámcová dohoda č. 62/2019**“), a práva a povinnosti vyplývajúce z Rámcovej dohody č.

62/2019 pre Úrad vlády ako objednávateľa prechádzajú na Úrad podpredsedu vlády v častiach, na ktoré odkazujú delimitované čiastkové zmluvy, ako aj v iných častiach, ktoré je potrebné aplikovať v rámci vzťahov podľa delimitovaných čiastkových zmlúv, ako aj v rozsahu, týkajúcom sa pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády, ktorá sa týka pôsobnosti a správy ISPO.

3. Z Úradu vlády prechádzajú na Úrad podpredsedu vlády práva a povinnosti poistníka z nasledujúcich rámcových dohôd a čiastkových poistných zmlúv, uzatvorených na ich základe, a to v častiach, ktoré sa týkajú poistenia konkrétnych vozidiel, uvedených nižšie, ako aj v tých častiach a rozsahu, ktoré je potrebné aplikovať v rámci vzťahov delimitovaných čiastkových poistných zmlúv a rámcových dohôd v súvislosti s poistením uvedených vozidiel a osôb :

a) čiastková poistná zmluva č. 9661000634 (CRZ č. 292/2023) zo dňa 30.05.2023, uzatvorená s UNIQA poisťovňa, a.s., IČO: 492 40 480, konajúca prostredníctvom UNIQA poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 53 812 948, na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 229/2023 zo dňa 24.4.2023 (PZP motorových vozidiel [REDACTED] – e.č.: [REDACTED] – e.č.: [REDACTED] – e.č.: [REDACTED]),

b) flotilová poistná zmluva pre poistenie Moje auto KASKO č. 7710054828 (CRZ č. 284/2023) zo dňa 30.05.2023, uzatvorená s Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., IČO: 00 151 700, na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb havarijného poistenia motorových a prípojných vozidiel č. 230/2023 zo dňa 24.4.2023 (KASKO poistenie motorových vozidiel [REDACTED] – e.č.: [REDACTED] – e.č.: [REDACTED]),

c) poistná zmluva č. 2-629-302034 (CRZ č. 293/2023) zo dňa 30.05.2023, uzatvorená s Colonnade Insurance S.A., so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko, konajúca prostredníctvom Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 50 013 602, na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb úrazového poistenia osôb prepravovaných v motorovom vozidle č. 231/2023 zo dňa 19.4.2023 (skupinové úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom [REDACTED] – e.č.: [REDACTED] [REDACTED] – e.č.: [REDACTED]; [REDACTED] – e.č.: [REDACTED]),

d) z flotilovej poistnej zmluvy pre poistenie Moje auto KASKO č. 7710055270 (CEZ č. 270/2024) zo dňa 5.3.2024, uzatvorenej s Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., IČO: 00 151 700, prechádzajú na Úrad podpredsedu vlády všetky práva a povinnosti vo vzťahu k všetkým poisteným vozidlám, s výnimkou služieb havarijného poistenia vozidla [REDACTED], e.č. [REDACTED]

Vo vzťahu k ďalším poistným zmluvám, uvedeným v prílohe č. 4 tejto Dohody, prechádzajú práva a povinnosti v celom rozsahu všetkých predmetov poistenia.

4. Na Úrad podpredsedu vlády prechádzajú aj práva a povinnosti vykonávateľa zo zmlúv o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktoré s prijímateľmi uzatvorili sprostredkovatelia Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, Výskumná agentúra a Slovenská inovačná a energetická agentúra na základe zmlúv o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa zákona č. 368/2021 Z. z. Takto uzatvorené zmluvy s prijímateľmi o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti budú predmetom odovzdania na základe dohody medzi Úradom podpredsedu vlády ako vykonávateľom a sprostredkovateľmi.

5. Z Úradu vlády prechádzajú na Úrad podpredsedu vlády všetky práva a povinnosti zo zákaziek verejného obstarávania, tak ako sú uvedené v čiastkovom delimitačnom protokole, ktorý tvorí prílohu č. 5 tejto Dohody, t.j. zákazky verejného obstarávania, ktoré nie sú k 31.12.2024 ukončené a ktoré :

- a) sa týkajú výlučne zabezpečenia výkonu pôsobnosti podľa čl. II Dohody,
 - b) sa týkajú výlučne organizačných útvarov, ktoré boli určené na zabezpečenie výkonu pôsobnosti podľa čl. II Dohody,
 - c) využívajú organizačné útvary určené na zabezpečenie výkonu pôsobnosti podľa čl. II Dohody, ale týkajú sa aj iných útvarov Úradu vlády.
6. Z Úradu vlády prechádzajú na Úrad podpredsedu vlády všetky práva a povinnosti Úradu vlády ako účastníka súdnych, správnych a iných konaní tak, ako sú uvedené v čiastkovom delimitačnom protokole o delimitácii správnych, súdnych a iných konaní, ktorý tvorí prílohu č. 6 tejto Dohody, v ktorých Úrad podpredsedu vlády samostatne vstúpi alebo pristúpi najmä ako strana, účastník konania alebo iný subjekt a v ktorých alebo v súvislosti s ktorými by Úradu podpredsedu vlády vznikli alebo mohli vzniknúť práva a povinnosti.
7. Ak v čase od podpisu Dohody do nadobudnutia účinnosti Dohody vzniknú Úradu vlády práva a povinnosti, ktoré by mali byť predmetom Dohody, alebo ak sa dodatočne zistia práva a povinnosti Úradu vlády, ktoré vznikli pred podpisom Dohody a mali byť, no neboli obsahom Dohody, Strany dohody uzatvoria dodatok k Dohode, ktorého predmetom bude úprava podrobností prechodu týchto práv a povinností na Úrad podpredsedu vlády, najmä čo do ich druhu a rozsahu, ako aj všetkých náležitostí nevyhnutných pre ich vedenie v evidencii majetku štátu podľa osobitných predpisov, ak tejto evidencii podliehajú.
8. Strany Dohody sa vzájomne dohodli, že Úrad vlády na účel zamedzenia prípadného zmeškania termínov a lehôt na vykonanie neodkladných úkonov bezodkladne oznámi Úradu podpredsedu vlády všetky známe termíny pojednávaní, ako aj všetky lehoty na vykonanie procesných úkonov (najmä lehoty na vyjadrenie, prípadne podanie opravného prostriedku voči rozhodnutiu), ktoré je potrebné vykonať najneskôr do 31.1.2025 v konaniach, v ktorých v postavení strany sporu/účastníka konania vystupuje Úrad vlády a/alebo Úrad vlády – Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo a ktoré súvisia s výkonom pôsobnosti uvedenej v čl. II Dohody a ktoré boli alebo budú doručené do jeho podateľne alebo elektronickej schránky. Úrad vlády je zároveň povinný oznámiť Úradu podpredsedu vlády všetky známe skutočnosti súvisiace so súdnymi a správными konaniami, ktoré sa dozvie po 1.1.2025, a zároveň bezodkladne preposlať Úradu podpredsedu vlády všetky písomnosti, ktoré mu v súvislosti s konaniami podľa tohto článku budú doručované, a to v písomnej forme. Odoslanie v elektronickej podobe sa realizuje odoslaním skenu písomnosti vrátane všetkých príloh na e-mailovú adresu zamestnanca Úradu podpredsedu vlády, ktorá bude v tejto súvislosti Úradu vlády oznámená. Strany dohody sa vzájomne dohodli, že si poskytnú potrebnú súčinnosť a navzájom si oznámia a predložia všetky nevyhnutné podklady, s rešpektovaním zákonných alebo súdom určených lehôt a budú postupovať s náležitou starostlivosťou, aby predišli možným škodám.
9. Úrad podpredsedu vlády sa zaväzuje, že nesie v plnom rozsahu zodpovednosť za činnosť, ktorá bola vykonaná do 31.12.2024 pri výkone pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo za predpokladu, že Úrad vlády bezodkladne informuje Úrad podpredsedu vlády o začatí konania, predmetom ktorého je výkon kontroly činnosti alebo právnych úkonov, realizovaných v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo do 31.12.2024 a najneskôr do 3 pracovných dní doručí Úradu podpredsedu vlády všetky dokumenty s vecou súvisiace a súčasne bude Úrad vlády pri výkone kontroly postupovať v súlade s pokynmi a podkladmi, ktoré mu Úrad podpredsedu vlády v tejto súvislosti poskytne. Úrad podpredsedu vlády sa zaväzuje poskytovať Úradu vlády všetku potrebnú súčinnosť vykonávanú s náležitou odbornou starostlivosťou vždy, ak dôjde k výkonu akejkoľvek kontroly, resp. vydaniu rozhodnutia zo strany vnútroštátnych orgánov Slovenskej republiky, medzinárodných a európskych orgánov, predmetom ktorého bude uloženie pokuty alebo inej sankcie za zistené pochybenia a porušenia príslušných právnych predpisov akokoľvek súvisiacich s pôsobnosťou Úradu podpredsedu vlády podľa prvej vety tohto odseku.

10. V súvislosti so záväzkom Úradu podpredsedu vlády podľa odseku 9 tohto článku sa Úrad podpredsedu vlády zaväzuje, že bude v plnej miere niest' zodpovednosť aj v rovine úhrady uloženej pokuty alebo inej sankcie uloženej Úradu vlády súvisiacej s pôsobnosťou Úradu podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo do 31.12.2024 a to v prípade, ak Úrad vlády bude v tejto súvislosti postupovať spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odseku a zabezpečí efektívne využitie práva vyjadriť sa a/alebo práva na podanie návrhu/žaloby, prostriedkov procesnej obrany a procesného útoku, opravných prostriedkov a pod. v zmysle návrhov a odporúčaní Úradu podpredsedu vlády.

Čl. VII

Projekty z prostriedkov Európskej únie

1. Z Úradu vlády prechádzajú na Úrad podpredsedu vlády projekty, financované z Európskej únie:
 - projekt 101131738 – Eye of Europe,
 - projekt 23SK04 – Increase ESIF Absorption, Eliminate Gold-Plating and Provide Result-Oriented Investments in the 2021-2027 Period,
 - projekt 24AT11, 24SK20, 24IT23 – Building Policy Coherence for Sustainable Development (PCSD) in Austria, Italy and the Slovak Republic.

Čl. VIII

Pohľadávky a záväzky

1. Z Úradu vlády prechádzajú na Úrad podpredsedu vlády všetky nevysporiadané pohľadávky, ktoré vznikli v súvislosti s činnosťou Úradu podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo realizovanou pred 31.12.2024, vrátane celej spisovej dokumentácie k jednotlivým pohládkám. Zoznam pohľadávok tvorí prílohu č. 7 tejto Dohody.
2. Neukončené vládne audity, audity a iné kontroly tretích strán (napr. EK, EDA, OLAF, RO a pod.), týkajúce sa činnosti Úradu podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo realizovanej pred 31.12.2024, prechádzajú na Úrad podpredsedu vlády. V prípade, že výsledkom auditu alebo kontrol tretích strán bude zistenie s finančným plnením, Úrad vlády tento výdavok uhradí a následne si ho bude v rámci finančného vysporiadanie nárokovať voči Úradu podpredsedu vlády za podmienky primeraného uplatnenia článku VI ods. 8 až 10 tejto Dohody.
3. Z Úradu vlády prechádzajú na Úrad podpredsedu vlády záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s činnosťou Úradu podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo realizovanou pred 31.12.2024 vrátane celej spisovej dokumentácie k jednotlivým záväzkom. Zoznam záväzkov tvorí prílohu č. 7 tejto Dohody. Úrad podpredsedu vlády informuje Úrad vlády o vysporiadaní záväzkov v prípade, že také nastane po podpise tejto Dohody.

Čl. IX

Usmernenia Sekcie Plánu obnovy

1. Interné usmernenia sekcie plánu obnovy Úradu vlády, Úradu podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo v znení platnom k 31.12.2024, prechádzajú na príslušnú sekciu Úradu podpredsedu vlády v rovnakom rozsahu.

Čl. X Spisová rozluka

1. Z Úradu vlády prechádzajú na Úrad podpredsedu vlády registratúrne záznamy a spisy, ktoré súvisia s výkonom pôsobnosti podľa čl. II Dohody a ktorým ku dňu nadobudnutia účinnosti Dohody neuplynula lehota uloženia. Registratúrne záznamy a spisy podľa prvej vety, s výnimkou registratúrnych záznamov a spisov podľa čl. III ods. 4 Dohody, sú uvedené v čiastkovom delimitačnom protokole o delimitácii registratúrnych záznamov a spisov, ktoré sú predmetom spisovej rozluky, tvoriacom prílohu č. 8 Dohody. Registratúrne záznamy a spisy podľa tohto odseku evidované Úradom vlády v elektronickom systéme správy registratúry budú prenesené do elektronického systému správy registratúry Úradu podpredsedu vlády.
2. Strany dohody sú pri prechode registratúrnych záznamov a spisov povinné dodržať postup podľa § 16 ods. 2 písm. o) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 22 vyhlášky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a tvorbe spisu v znení neskorších predpisov. Za účelom postupu podľa prvej vety sa Úrad vlády považuje za pôvodcu registratúry a Úrad podpredsedu vlády za právneho nástupcu pôvodcu registratúry.
3. Uzatvorené neelektronické registratúrne spisy podľa odseku 1 tohto článku, s výnimkou registratúrnych spisov podľa čl. III ods. 4 Dohody, Úrad vlády protokolárne odovzdá Úradu podpredsedu vlády na základe Protokolu o odovzdaní registratúrnych spisov, ktoré sú predmetom spisovej rozluky, najneskôr do 28. 2.2025, ak nebude dohodnuté inak.
4. Elektronické registratúrne záznamy a spisy podľa odseku 1 tohto článku, s výnimkou registratúrnych záznamov a spisov podľa čl. III ods. 4 Dohody, evidované Úradom vlády v elektronickom systéme správy registratúry, budú odovzdané do elektronického systému správy registratúry Úradu podpredsedu vlády spolu s ich trvalými metadátami podľa Prílohy č. 5 k výnosu č. 525/2011 Z. z. v znení opatrenia č. 203/2021 Z. z., a to ich exportom prostredníctvom elektronického systému správy registratúry, pričom všetky náklady spojené s vytvorením týchto výstupov budú predmetom dodatku k Dohode. Do tejto doby budú registratúrne záznamy a spisy podľa prvej vety evidované a prevádzkované v elektronickom systéme správy registratúry Úradu vlády.
5. Úrad vlády odovzdá Úradu podpredsedu vlády originály odovzdávacích a preberacích protokolov registratúry bývalých zamestnancov zaradených pod Úradom podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, ktorým skončil štátnozamestnanecký alebo pracovný pomer do 31.12.2024, pričom tieto odovzdávacie a preberacie protokoly špecifikujú údaje o pridelení alebo prevode jednotlivých spisov vrátane informácie o zamestnancoch, na ktorých tieto spisy prešli alebo im boli pridelené, a to najneskôr do 31.3.2025. Strany dohody sa dohodli, že najneskôr do 31.3.2025 uzatvoria dodatok k Dohode, ktorého obsahom bude čiastkový delimitačný protokol o delimitácii registratúrnych záznamov a spisov, ktorý bude tvoriť prílohu č. 8 Dohody.

Čl. XI Vzájomná súčinnosť v prechodnom období

1. Úrad vlády a Úrad podpredsedu vlády sa dohodli, že počas prechodného obdobia, najdlhšie do 30.06.2025 (ďalej iba ako “**prechodné obdobie**”), poskytne Úrad vlády Úradu podpredsedu vlády technickú, užívateľskú a inú podporu a podporu pri zabezpečovaní služieb, najmä v nasledovných oblastiach:
 - a) správa a prevádzka emailového servera, zriaďovanie, správa, prevádzka a administrácia emailových schránok (pozri aj čl. III ods. 6 tejto Dohody),
 - b) zálohovanie a migrácia emailových schránok a emailových aliasov na novú doménu,

- c) IT podpora pre existujúcich a nových zamestnancov (príprava HW, inštalácia software, technických zariadení, programov, licencie a pod., zaškolenie používania),
 - d) IT podpora doménových kont, prístup a administrácia užívania intranetu Úradu podpredsedu vlády,
 - e) licencie pre operačné programy a SW (MS365 a MS Teams, Cisco AnyConnect, Cisco ISE, antivírus),
 - f) správa a podpora active directory, vytváranie klapiek, správa telefónov a správa PBX (ústredňa), služby hlasovej a dátovej siete a súvisiacich služieb pre pevné linky a mobilné telefóny,
 - g) prevádzka, zálohovanie a podpora migrácie sieťových priečinkov na infraštruktúru Úradu podpredsedu vlády,
 - h) správa a služby serverov, pridelovanie, odoberanie práv a zálohovanie, podpora sieťovej infraštruktúry (serverovne v budovách Lakeside park a Park One), správa a služba NAS Synology,
 - i) antivírusová ochrana, ochrana pred kybernetickými útokmi v infraštruktúre vo vlastníctve Úradu vlády,
 - j) IT podpora prostredníctvom tiketovacieho systému, evidencia a riešenie incidentov a požiadaviek,
 - k) podpora sieťovej infraštruktúry, pridelovanie IP adries jednotlivým zariadeniam, IT podpora a sieťové nastavenia zariadení (napr. tlačiarne, VPN, prestupy, sieťová konektivita atď.),
 - l) súčinnosť pri migrácii historických dát dochádzky a iných údajov potrebných pre mzdovú agendu v súčinnosti s MF SR,
 - m) pridelovanie a odoberanie práv pre vstupy do objektov Lakeside Park a Park One prístupovými kartami ako aj podpora a údržba IS pre pridelovanie vstupov,
 - n) súčinnosť zamestnancov Úradu vlády (hlavný architekt, projektový manažér) pri správe a prevádzke informačného systému plánu obnovy (ISPO) v rámci infraštruktúry vládneho cloudu vrátane administratívnej súčinnosti v súvislosti s dodávkou objednaných prác na ISPO,
 - o) likvidácia interných a externých faktúr, ich úhrada, účtovanie z roku 2024,
 - p) úkony spojené so zúčtovaním služobných ciest z roku 2024, vrátane opravy zdrojov a programov zúčtovania,
 - q) činnosti súvisiace s inventarizáciou za rok 2024,
 - r) vysporiadanie záloh,
 - s) súčinnosť pri nastavení IS CES.
2. Ak si Úrad podpredsedu vlády obstará poskytovateľa elektronickej komunikačnej služby, Úrad vlády poskytne plnú súčinnosť na prevod existujúcich účastníckych mobilných telefónnych čísiel využívaných zamestnancami Úradu podpredsedu vlády.

3. Počas prechodného obdobia zabezpečí Úrad vlády podporu prevádzky pre aktuálne webové domény a webové stránky uvedené v čl. V ods. 3 tejto Dohody a poskytne súčinnosť pri ich prevádzaní na infraštruktúru Úradu podpredsedu vlády a potrebnú podporu tak, aby kontinuita ich funkčnosti zostala po celý čas zachovaná. Súčasne sa Úrad vlády zaväzuje počas prechodného obdobia poskytnúť Úradu podpredsedu vlády súčinnosť pri migrácii dát na infraštruktúru Úradu podpredsedu vlády.
4. Počas trvania prechodného obdobia poskytne Úrad vlády Úradu podpredsedu vlády služby manažéra kybernetickej bezpečnosti a služby zodpovednej osoby ochrany osobných údajov v rozsahu potrebnom pre aplikáciu tohto článku tejto Dohody, pričom Úrad podpredsedu vlády sa zaväzuje primerane aplikovať interné predpisy Úradu vlády v aktuálnom znení v oblastiach bezpečnosti a používania IT zariadení a ochrany osobných údajov, ktorých zoznam oznámil Úrad vlády Úradu podpredsedu vlády.
5. Úrad podpredsedu vlády je povinný počas prechodného obdobia si zabezpečiť vlastnú sieťovú infraštruktúru, pričom do zabezpečenia potrebnej infraštruktúry pre informačné systémy dochádzky, registratúry a webových stránok vrátane intranetu sa Úrad vlády zaväzuje umožniť a zabezpečiť ich inštaláciu na infraštruktúre Úradu vlády s potrebnou technickou podporou a po zabezpečení infraštruktúry pre Úrad podpredsedu vlády sa Úrad vlády zaväzuje poskytnúť Úradu podpredsedu vlády potrebnú technickú pomoc a súčinnosť pre ich migráciu na novú infraštruktúru.
6. V prechodnom období bude Úrad vlády zabezpečovať pre Úrad podpredsedu vlády aj služby podateľne v rozsahu ako k 31.12.2024, doručená pošta bude evidovaná Úradom podpredsedu vlády. Súčasne Úrad vlády umožní limitovaný prístup do správy registratúry Úradu vlády určeným zamestnancom Úradu podpredsedu vlády za účelom administrácie spisovej agendy Úradu podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, uloženej v registratúrnom systéme Úradu vlády.
7. Strany dohody sa dohodli, že Úrad vlády Slovenskej republiky bude zamestnancom Úradu podpredsedu vlády na náklady Úradu podpredsedu vlády poskytovať kancelárske priestory, prislúchajúce parkovacie miesta a s tým súvisiace služby v budove Park One v takom rozsahu, v akom sú poskytované zamestnancom Úradu podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo k 31.12.2024; za týmto účelom Úrad vlády uzatvorí s Úradom podpredsedu vlády podnájomnú zmluvu.
8. Strany dohody sa dohodli, že odovzdávanie utajovaných skutočností v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon č. 215/2004 Z. z.**“) a ostatných súvisiacich a vykonávacích predpisov, ktoré vznikli v súvislosti s činnosťou Úradu podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo realizovanou do 31.12.2024 resp. následne vzniknú v súvislosti s činnosťou Úradu podpredsedu vlády realizovanou od 01.01.2025 sa uskutoční najneskôr do 31.12.2025. Úrad podpredsedu vlády sa zaväzuje zabezpečiť, ako jednu z podmienok na odovzdanie utajovaných skutočností podľa predchádzajúcej vety, aby v organizačnej štruktúre Úradu podpredsedu vlády bol zaradený bezpečnostný zamestnanec poverený plnením úloh ochrany utajovaných skutočností (ďalej len „**bezpečnostný zamestnanec**“). V prípade, ak Úrad podpredsedu vlády nezabezpečí zaradenie bezpečnostného zamestnanca vo svojej organizačnej štruktúre, utajované skutočnosti budú odovzdané vedúcemu Úradu podpredsedu vlády ako štatutárnemu orgánu Úradu podpredsedu vlády, ktorý podľa zákona č. 215/2004 Z. z. zodpovedá a zabezpečuje v ostatnom ústrednom orgáne štátnej správy ochranu utajovaných skutočností. Do doby odovzdania utajovaných skutočností postupom podľa tohto odseku, bude oddelenie ochrany utajovaných skutočností Úradu vlády poskytovať Úradu podpredsedu vlády súčinnosť pri manipulácii s utajovanými skutočnosťami z rokovaní vlády

Slovenskej republiky, ktorých sa podpredseda vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku zúčastňuje.

9. Za účelom zabezpečenia kontinuity spolupráce a analytickej podpory medzi Inštitútom pre stratégie a analýzy Úradu vlády a Sekciou strategických iniciatív Úradu podpredsedu vlády sa Strany dohody dohodli, že uzatvoria Dohodu o spolupráci.

Čl. XII

Prílohy

1. Neoddeliteľnou súčasťou Dohody sú jej nasledovné prílohy:

- a) Príloha č. 1 Čiastkový delimitačný protokol o delimitácii štátnozamestnaneckých a pracovných miest, personálnej a mzdovej agendy a členstva v orgánoch, komisiách a pracovných skupinách,
- b) Príloha č. 2 Čiastkový delimitačný protokol o delimitácii rozpočtových prostriedkov, prostriedkov na samostatnom účte a iných finančných prostriedkov,
- c) Príloha č. 3 Čiastkový delimitačný protokol o delimitácii hnuťného majetku,
- d) Príloha č. 4 Čiastkový delimitačný protokol o delimitácii zmluvnej agendy,
- e) Príloha č. 5 Čiastkový delimitačný protokol o delimitácii práv a povinností z verejných obstarávaní
- f) Príloha č. 6 Čiastkový delimitačný protokol o delimitácii súdnych, správnych a iných konaní
- g) Príloha č. 7 Čiastkový delimitačný protokol o delimitácii pohľadávok a záväzkov
- h) Príloha č. 8 Čiastkový delimitačný protokol o delimitácii registratúrnych záznamov a spisov

2. V prípadoch, kde dochádza k fyzickému prebratiu predmetov jednotlivých článkov Dohody, bude príslušnými zástupcami Strán dohody spísaný preberací protokol.

Čl. XIII

Záverečné ustanovenia

- 1. Dohoda, vrátane jej príloh, nadobúda platnosť dňom jej podpísania Stranami dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2. Vzťahy touto Dohodou nedoriešené a súvisiace s jej predmetom budú priebežne riešiť oprávnení zástupcovia Strán dohody.
- 3. Strany dohody deklarujú záväzok realizovať proces prechodu práv a povinností a správy majetku podľa Dohody tak, aby nebol ohrozený výkon pôsobnosti podľa čl. II Dohody Úradom vlády od 1.1.2025, ako aj výkon zákonných a zmluvných práv a plnenie zákonných a zmluvných povinností v jej súvislosti. Strany dohody deklarujú pripravenosť a ochotu operatívne vo vzájomnej spolupráci riešiť prípadné problémy, ktoré by sa mohli v budúcnosti vyskytnúť v súvislosti s prechodom práv a povinností podľa Dohody.

4. Zmeny Dohody, vrátane jej príloh, je možné uskutočniť len číselne označenými písomnými dodatkami k Dohode.
5. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení Dohody (alebo jeho časť) je neplatné alebo neúčinné, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Dohody (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej Dohody, pokiaľ to nie je vylúčené v zmysle príslušných právnych predpisov. V takom prípade sa Strany dohody zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži k účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia (alebo jeho časti), ktorý v čase uzavretia Dohody Strany dohody sledovali. Obdobne budú Strany dohody postupovať aj v prípade ak sa zistí, že niektoré z ustanovení Dohody je nevykonateľné.
6. Dohoda sa vyhotovuje v listinnej podobe v počte ôsmich (8) rovnopisov, z toho tri (3) pre Úrad vlády, tri (3) pre Úrad podpredsedu vlády a dva (2) rovnopisy pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
7. Strany dohody vyhlasujú, že si Dohodu pred jej podpisom prečítali a že bola uzatvorená po vzájomnom podrobnom oboznámení sa s jej obsahom ako určitý, vážny a zrozumiteľný prejav slobodnej vôle Strán dohody bez akéhokoľvek nátlaku a nie za nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek Stranu dohody, na znak čoho pripájajú oprávnení zástupcovia Strán dohody svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave

V Bratislave

Juraj Gedra
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

Michal Moško
vedúci Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku